P U T U S A N

Nomor 804/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suparmin Alias Min.**
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Juni 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Pendidikan No.69 Lingkungan 18 RT 000 RW 000 Kel. Tanjung Mulya, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa Suparmin Alias Min ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan (Pertama), sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMIN ALIAS MIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa SUPARMIN ALIAS MIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMIN ALIAS MIN dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram.
   - 1 (satu) plastik yang berukuran besar yang berisikan plastik klip kecil.
   - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing.
   - 1 (satu) unit handphone merk infinix berwarna hitam.
   - 1 (satu) buah dompet yang bercorak.
   - 1 (satu) buah celana panjang.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair

Bahwa terdakwa SUPARMIN ALIAS MIN pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Mangaan I Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di belakang rumah warga atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 14.00 WIB di Desa Bagan Percut Kecamatan Percui Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama RUH (DPO) sebanyak 2 (dua) buah plastik klip seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan telah melakukan pembayaran terhadap shabu tersebut, selanjutnya setelah menerima shabu tersebut dari RUH (DPO), terdakwa langsung menuju Jalan Mangaan I Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di belakang rumah warga dengan maksud untuk menjual shabu kepada masyarakat yang ingin membelinya;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa kembali ke Jalan Mangaan I Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di belakang rumah warga dengan maksud untuk menjual sisa shabu terdakwa yang belum habis terjual kepada masyarakat yang ingin membelinya, namun pada pukul 09.30 WIB datang saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Angga Wijaya, saksi Didit Susanto dan saksi M. Syahri Sitopu, masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangaan I Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ada seorang laki-laki bernama Suparmin Alias Min yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Bahwa selanjutnya para saksi langsung mengintrogasi terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga dari genggaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangan terdakwa sebelah kiri para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk infinix berwarna hitam yang terdakwa lakukan untuk berkomunikasi dengan RUH (DPO), kemudian para saksi bertanya dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu milik terdakwa dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah celana panjang yang tergantung di atas jemuran tepatnya di belakang rumah warga, sehingga selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap celana panjang tersebut dan dari dalam kantong celana panjang tersebut para saksi berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet yang bercorak yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip kecil serta 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;

Bahwa pada saat diintrogasi oleh pada saksi, terdakwa mengaku apabila berhasil menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 gram yang terdakwa beli dari RUH (DPO) terdakwa akan mendapatkan keuntungan senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) dengan Nomor: 057/II/POL-10009/2024 tanggal Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku penimbang dan Mala Kartika, SE selaku Manager Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu atas nama SUPARMIN ALIAS MIN memiliki berat bersih seberat 0.70 (nol koma tujuh puluh) gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SUPARMIN ALIAS MIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1112/NFF/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol,S.Si., M.Farm. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid, a.n. Kabidlabfor Polda Sumut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalam hal dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair

Bahwa terdakwa SUPARMIN ALIAS MIN pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Mangaan I Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di belakang rumah warga atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 pada pukul 09.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di Jalan Mangaan I Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di belakang rumah warga tiba-tiba datang saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Angga Wijaya, saksi Didit Susanto dan saksi M. Syahri Sitopu, masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangaan I Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ada seorang laki-laki bernama Suparmin Alias Min yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Bahwa selanjutnya para saksi langsung mengintrogasi terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga dari genggaman tangan terdakwa sebelah kiri para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk infinix berwarna hitam yang terdakwa lakukan untuk berkomunikasi dengan RUH (DPO) apabila hendak memesan shabu, kemudian para saksi bertanya dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu milik terdakwa dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah celana panjang yang tergantung di atas jemuran tepatnya di belakang rumah warga, sehingga selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap celana panjang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dan dari dalam kantong celana panjang tersebut para saksi berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet yang bercorak yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip kecil serta 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;

Bahwa pada saat diintrogasi oleh pada saksi, terdakwa mengaku memperoleh shabu milik terdakwa tersebut dari seseorang bernama RUH (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 14.00 WIB di Desa Bagan Percut Kecamatan Percui Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) dengan Nomor: 057/II/POL-10009/2024 tanggal Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku penimbang dan Mala Kartika, SE selaku Manager Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu atas nama SUPARMIN ALIAS MIN memiliki berat bersih seberat 0.70 (nol koma tujuh puluh) gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SUPARMIN ALIAS MIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1112/NFF/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol,S.Si., M.Farm. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid, a.n. Kabidlabfor Polda Sumut;

Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menaruh keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Polman Siagian,** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Mangaan I, Gg. Ali, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Aipda Polman Siagian, Aipda Tedi Permadi, Brigadir M. Syahri Sitopu, Brigadir Angga Wijaya, Brigadir Didit Susanto dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) plastik yang berukuran besar yang berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit handphone merk infinix berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet yang bercorak, dan 1 (satu) buah celana panjang;
- Bahwa 1 (satu) Plastik klip Berukuran sedang yang berisikan shabu, 1 (satu) Plastik yang berukuran besar yang berisikan Plastik klip kecil, 1 (satu) Buah Pipet yang ujungnya runcing ditemukan di Dompet yang bercorak, 1 (satu) Buah dompet yang bercorak ditemukan di kantong celana, 1 (satu) buah Celana panjang di temukan dijemuran belakang rumah warga, sedangkan 1 (satu) Unit Handpone merk Infinix berwarna Hitam digenggaman tangan Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu untuk dijual, 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar yang berisikan plastik klip kecil kosong tempat shabu yang akan Terdakwa jual, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing alat yang Terdakwa gunakan untuk memasukan shabu ke plastik klip kosong. 1 (satu) Unit Handpone merk Infinix berwarna Hitam alat yang Terdakwa SUPARMIN Alias MIN gunakan untuk menghubungi Sdr. RUH (belum tertangkap), 1 (satu) Buah dompet yang bercorak tempat penyimpanan shabu yang akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUPARMIN Alias MIN jual, dan 1 (satu) buah celana Panjang tempat shabu yang Terdakwa sembunyikan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bemama RUH dan Perawakan laki-laki, kulit hitam, rambut ikal, tinggi 170 cm, berat badan sekitar 50 kg, agama Islam, alamat nya di Desa Bagan Percut, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dan Terdakwa SUPARMIN Alias MIN mendapatkan atau menerima Narkotika jenis Shabu dari RUH (DPO) adalah sebanyak 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar kontan
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Tedi Permadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Mangaan I, Gg. Ali, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Aipda Polman Siagian, Aipda Tedi Permadi, Brigadir M. Syahri Sitopu, Brigadir Angga Wijaya, Brigadir Didit Susanto dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) plastik yang berukuran besar yang berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit handphone merk infinix berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet yang bercorak, dan 1 (satu) buah celana panjang;
- Bahwa 1 (satu) Plastik klip Berukuran sedang yang berisikan shabu, 1 (satu) Plastik yang berukuran besar yang berisikan Plastik klip kecil, 1 (satu) Buah Pipet yang ujungnya runcing ditemukan di Dompet yang bercorak, 1 (satu) Buah dompet yang bercorak ditemukan di kantong celana, 1 (satu) buah Celana panjang di temukan dijemuran belakang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah warga, sedangkan 1 (satu) Unit Handpone merk Infinix berwarna Hitam digenggaman tangan Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu untuk dijual, 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar yang berisikan plastik klip kecil kosong tempat shabu yang akan Terdakwa jual, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing alat yang Terdakwa gunakan untuk memasukan shabu ke plastik klip kosong. 1 (satu) Unit Handpone merk Infinix berwarna Hitam alat yang Terdakwa SUPARMIN Alias MIN gunakan untuk menghubungi Sdr. RUH (DPO), 1 (satu) Buah dompet yang bercorak tempat penyimpanan shabu yang akan SUPARMIN Alias MIN jual, dan 1 (satu) buah celana Panjang tempat shabu yang Terdakwa sembunyikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bemama RUH dan Perawakan laki-laki, kulit hitam, rambut ikal, tinggi 170 cm, berat badan sekitar 50 kg, agama Islam, alamat nya di Desa Bagan Percut, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dan Terdakwa SUPARMIN Alias MIN mendapatkan atau menerima Narkotika jenis Shabu dari RUH (belum tertangkap) adalah sebanyak 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar kontan
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Mangaan I, Gg. Ali, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) plastik yang berukuran besar yang berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit handphone merk infinix berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet yang bercorak, dan 1 (satu) buah celana panjang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bemama RUH dan Perawakan laki-laki, kulit hitam, rambut ikal, tinggi 170 cm, berat badan sekitar 50 kg, agama Islam, alamat nya di Desa Bagan Percut, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dan Terdakwa SUPARMIN Alias MIN mendapatkan atau menerima Narkotika jenis Shabu dari RUH (DPO) adalah sebanyak 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar kontan;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sama dengan temannya RUH (DPO) lalu menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu gramnya dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) plastik yang berukuran besar yang berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit handphone merk infinix berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet yang bercorak, dan 1 (satu) buah celana panjang, dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aipda Polman Siagian, Aipda Tedi Permadi, Brigadir M. Syahri Sitopu, Brigadir Angga Wijaya, Brigadir Didit Susanto dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Mangaan I, Gg. Ali, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berukuran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) plastik yang berukuran besar yang berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit handphone merk infinix berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet yang bercorak, dan 1 (satu) buah celana panjang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bemama RUH dan Perawakan laki-laki, kulit hitam, rambut ikal, tinggi 170 cm, berat badan sekitar 50 kg, agama Islam, alamat nya di Desa Bagan Percut, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dan Terdakwa SUPARMIN Alias MIN mendapatkan atau menerima Narkotika jenis Shabu dari RUH (DPO) adalah sebanyak 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar kontan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu gramnya dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1112/NFF/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol,S.Si., M.Farm. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid, a.n. Kabidlabfor Polda Sumut, bahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh no) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Suparmin Alias Min, dan disimpulkan benar mengandung Metamfemina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dihubungkan dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) dengan Nomor: 057/II/POL-10009/2024 tanggal Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku penimbang dan Mala Kartika, SE selaku Manager Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu atas nama SUPARMIN ALIAS MIN memiliki berat bersih seberat 0.70 (nol koma tujuh puluh) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum tersebut kepadanya, maka majelis hukim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yakni Dakwaan Primair : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair apabila Dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, begitu juga sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya yakni Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dalam Dakwaan Primairnya yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama **Suparmin Alias Min** dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah bersifat alternatif oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika. Bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka harus dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 pada pukul 09.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di Jalan Mangaan I Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di belakang rumah warga tiba-tiba datang saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Angga Wijaya, saksi Didit Susanto dan saksi M. Syahri Sitopu, masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangaan I Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ada seorang laki-laki bernama Suparmin Alias Min yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi langsung mengintrogasi terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga dari genggaman tangan terdakwa sebelah kiri para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk infinix berwarna hitam yang terdakwa lakukan untuk berkomunikasi dengan RUH (DPO) apabila hendak memesan shabu, kemudian para saksi bertanya dimana terdakwa menyimpan narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu milik terdakwa dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah celana panjang yang tergantung di atas jemuran tepatnya di belakang rumah warga, sehingga selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap celana panjang tersebut dan dari dalam kantong celana panjang tersebut para saksi berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet yang bercorak yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip kecil serta 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;

Menimbang, bahwa pada saat diintrogasi oleh pada saksi, terdakwa mengaku memperoleh shabu milik terdakwa tersebut dari seseorang bernama RUH (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 14.00 WIB di Desa Bagan Percut Kecamatan Percui Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 057/II/POL-10009/2024 tanggal Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku penimbang dan Mala Kartika, SE selaku Manager Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu atas nama SUPARMIN ALIAS MIN memiliki berat bersih seberat 0.70 (nol koma tujuh puluh) gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SUPARMIN ALIAS MIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1112/NFF/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol,S.Si., M.Farm. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid, a.n. Kabidlabfor Polda Sumut

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur Primair ini menurut Majelis tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau meyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang maksud dengan unsur “Setiap orang” telah di pertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Primair, maka majelis hakim mengambil alih pertimbangannya khusus unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanaan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Mangaan I, Gg. Ali, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan dan setelah dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) plastik yang berukuran besar yang berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) unit handphone merk infinix berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet yang bercorak, dan 1 (satu) buah celana panjang;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai , dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang,bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotiak adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebutkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 pada pukul 09.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di Jalan Mangaan I Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di belakang rumah warga tiba-tiba datang saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Angga Wijaya, saksi Didit Susanto dan saksi M. Syahri Sitopu, masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangaan I Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ada seorang laki-laki bernama Suparmin Alias Min yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi langsung mengintrogasi terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga dari genggaman tangan terdakwa sebelah kiri para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk infinix berwarna hitam yang terdakwa lakukan untuk berkomunikasi dengan RUH (DPO) apabila hendak memesan shabu, kemudian para saksi bertanya dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu milik terdakwa dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah celana panjang yang tergantung di atas jemuran tepatnya di belakang rumah warga, sehingga selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap celana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

panjang tersebut dan dari dalam kantong celana panjang tersebut para saksi berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet yang bercorak yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip berukuran besar yang berisikan plastik klip kecil serta 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;

Menimbang, bahwa pada saat diintrogasi oleh pada saksi, terdakwa mengaku memperoleh shabu milik terdakwa tersebut dari seseorang bernama RUH (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 14.00 WIB di Desa Bagan Percut Kecamatan Percui Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 057/II/POL-10009/2024 tanggal Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku penimbang dan Mala Kartika, SE selaku Manager Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu atas nama SUPARMIN ALIAS MIN memiliki berat bersih seberat 0.70 (nol koma tujuh puluh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SUPARMIN ALIAS MIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1112/NFF/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol,S.Si., M.Farm. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid, a.n. Kabidlabfor Polda Sumut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa benar sedang dalam keadaan menguasai 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram yang merupakan Golongan I bukan tanaman, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suparmin Alias Min** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan **Terdakwa Suparmin Alias Min** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman",** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram.
- 1 (satu) plastik yang berukuran besar yang berisikan plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing.
- 1 (satu) unit handphone merk infinix berwarna hitam.
- 1 (satu) buah dompet yang bercorak.
- 1 (satu) buah celana panjang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin,** tanggal **1 Juli 2024,** oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzi, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan Terdakwa melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fauzi, S.H., M.H.	Khairulludin, S.H., M.H.
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)